民事起诉状

（侵害商业秘密纠纷）

<table>
<tr><td colspan="2">说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。
★特别提示★
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">当事人信息</td></tr>
<tr><td>原告
（自然人）</td><td>姓名：
性别：男□　女□
出生日期：　　年　　月　　日　　民族：
工作单位：　　职务：　　联系电话：
住所地（户籍所在地）：
经常居住地：
证件类型：
证件号码：</td></tr>
<tr><td>原告
（法人、非法人组织）</td><td>名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□
其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□
社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□
所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____</td></tr>
</table>

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 停止侵权	有□　内容：具体陈述侵权对象、停止侵权的方式和内容等。 无□
2. 赔偿经济损失	有□　经济损失共计　　元 原告损失□　　元；被告获利□　　元；法定赔偿□　　元； 计算依据或参考因素： 惩罚性赔偿□　　倍数：　　倍 计算依据或参考因素： 无□
3. 支付合理费用	有□　律师费　　元　　律师费凭证：有□　无□ 公证费　　元　　公证费凭证：有□　无□ 差旅费　　元　　差旅费凭证：有□　无□ 其他费用　元　　凭证：有□　无□ 无□
4. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
5. 其他请求	有□ 无□

事实与理由

（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 原告主体情况	商业秘密权利人□ 原始取得□ 继受取得□ 受让取得□ 其他取得□ 具体情况： 利害关系人□： 1. 被许可人□： ①独占使用许可合同的被许可人□ ②排他使用许可合同的被许可人□：和权利人共同起诉□　单独起诉□（权利人已起诉□　权利人未起诉□） ③普通使用许可合同的被许可人□：和权利人共同起诉□　单独起诉□（权利人书面授权单独起诉□　权利人未授权单独起诉□） 2. 其他利害关系人□　具体情形：
2. 原告主张的商业秘密类型	技术信息□　经营信息□　其他商业信息□ 载体： 形成时间： 具体内容：
3. 原告主张的商业秘密符合法定条件	1. 不为公众所知悉　□是　□否　具体情况： 2. 采取了保密措施　□是　□否　具体情况： 3. 具有商业价值　□是　□否　具体情况：
4. 被告侵犯商业秘密的事实（包括时间、地点、表现形式、具体内容、主观故意程度和损害后果等）	□ 1. 以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；　具体情况，依据（证据）： □ 2. 披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；　具体情况，依据（证据）： □ 3. 违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；　具体情况，依据（证据）： □ 4. 教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密；具体情况，依据（证据）： □ 5. 经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施的侵犯商业秘密行为；　具体情况，依据（证据）： □ 6. 第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施侵犯商业秘密行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的；　具体情况，依据（证据）： □ 7. 其他侵犯商业秘密的行为。　具体情况，依据（证据）：
5. 侵犯商业秘密行为与原告损失之间的因果关系	具体情况，依据（证据）
6. 侵害技术秘密案件中的技术比对分析	具体主张密点或整体技术方案、比对分析意见（可另附页）

7. 其他情况及依据	
8. 证据清单（可另附页）	
关联案件信息	
有□　内容：　件（已结、未结）、案号、案由、当事人、审理法院、案件进展等（可另附页） 若有关联刑事案件，请载明司法鉴定情况（重点载明与本案相关密点的比对内容） 无□	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

附件

原告证据清单

编号	页码	证据名称	证据来源	拟证明事项
1. 涉案商业秘密符合法定条件的证据				
1–1		非公知性证据		
1–2		采取了保密措施的证据		
1–3		涉案商业秘密具有商业价值的证据		
2. 被诉侵权行为证据				
2–1		被告实施了被诉侵权行为（披露、使用或允许他人使用等）的证据		
2–2		被告使用的涉案信息与原告主张的商业秘密实质性相同的证据		
2–3		鉴定报告		
2–4		比对表		
3. 责任承担证据				
3–1		被告侵权期间证据		
3–2		被告财务报表（如无，可不交）		
4. 其他证据				
4–1				

提交人：
提交时间：